

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6768/2553

เอ็นริค เบอร์นาท เอฟ., เอส.เอ.

โจทก์

เปอร์เฟตติ แวน เมลเล เอส.พี.เอ.

โจทก์ร่วม

บริษัทยูโรเปียนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6, มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเรียกขานว่า "จูปา จู๊ปส์" หรือ "จู๊ป ปะ จู๊ปส์" นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นไปได้ที่สาธารณชนอาจออกเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า "ซู๊ป ป้า ซู๊ปส์" หรือ "ซัป ป้า ซัปส์" การที่เครื่องหมายการค้า Joopy Juups ของจำเลยเรียกขานว่า "จู๊ปปี จู๊ปส์" และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจเรียกขานว่า "จูปา จู๊ปส์" หรือ "ซู๊ป ป้า ซู๊ปส์" นั้น เสียงเรียกขานพยางค์แรก คือ "จู๊ป" หรือ "ซู๊ป" กับ "จู๊ป" ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคล้ายกัน และเสียงเรียกขานพยางค์ที่สามของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคือ "จู๊ปส์" หรือ "ซู๊ปส์" กับ "จู๊ปส์" เหมือนหรือคล้ายกัน แม้ว่าเสียงเรียกขานพยางค์ที่สองของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีความแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อออกเสียงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าคล้ายกัน จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าลูกอมในจำพวก 30 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญคือเด็กเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากวัยของกลุ่มลูกค้าสำคัญที่ซื้อสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับสินค้าของจำเลยที่มีความสามารถ

ในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก เห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การกระทำของ
จำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยยุติการผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อ
จำหน่าย นำเข้า และส่งออกสินค้าลูกอมติดกับปลายไม้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า
JOOPY JOOPS และ จู๊ปปี้ จู๊ปส์ ไม่ว่าในรูปลักษณะใด หรือเครื่องหมายการค้าอื่น
ใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า CHUPA CHUPS ของโจทก์ กับ
ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 665985, 665986,
666169, 666170, 666171, 666172, 666173, 666174, 666175 และ 666176
หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้าม
จำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้ายุ่งเกี่ยวในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า
JOOPY JOOPS และ จู๊ปปี้ จู๊ปส์ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นในที่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าคำว่า CHUPA CHUPS ของโจทก์ กับสินค้าลูกอมติดกับ
ปลายไม้ และสินค้าอื่น ๆ ในจำพวก 29 และ 30 ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ใน
อัตราเดือนละ 900,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะยุติการละเมิด
เครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา เปอร์เฟตติ แวน เมลเล เอส.พี.เอ. ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์
และโจทก์ร่วม ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
ปัญหาที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควร
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกมีว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า
"JOOPY JOOPS" และ "จูปี้ จุปส์" ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
CHUPA CHUPS ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็น
เจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า ในแง่เสียงเรียกขาน
เครื่องหมายการค้า CHUPA CHUPS ของโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น ไม่จำเป็นต้องเรียก
ขานตามที่ผู้ขอจดทะเบียนระบุคำอ่านไว้ในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น การเรียกขานที่
จะนำมาพิจารณาจะต้องเป็นการเรียกขานที่สาธารณชนอาจเรียกขานได้ โจทก์มีนาย
รุทร และนางสาวกนกวรรณ มาเบิกความประกอบข้อความที่ปรากฏบนฉลากสินค้า
ของโจทก์และเรียกขานเครื่องหมายการค้าในรายการโทรทัศน์ ตามวัตถุพยาน และ
เอกสารขอจดทะเบียนรายละเอียดสินค้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเรียกขานว่า "จูปา จุปส์" หรือ "จูปปะ
จูปส์" นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าของโจทก์
และโจทก์ร่วมเป็นไปได้ที่สาธารณชนอาจออกเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์และโจทก์ร่วมว่า "ชูป ป้า ชูปส์" หรือ "ชัป ป้า ชัปส์" การที่เครื่องหมายการค้า
Joopy Juups ของจำเลยเรียกขานว่า "จูปี้ จุปส์" และเครื่องหมายการค้าของโจทก์

และโจทก์ร่วมอาจเรียกขานว่า "จูปา จูปส์" หรือ "จู๊ป ป่า จู๊ปส์" นั้น เสียงเรียกขานพยางค์แรก คือ "จูป" หรือ "จู๊ป" กับ "จู๊ป" ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคล้ายกัน และเสียงเรียกขานพยางค์ที่สามของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคือ "จูปส์" หรือ "จู๊ปส์" กับ "จู๊ปส์" เหมือนหรือคล้ายกัน แม้ว่าเสียงเรียกขานพยางค์ที่สองของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีความแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อออกเสียงเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีความแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อออกเสียงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าคล้ายกัน จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าลูกอมในจำพวก 30 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญคือเด็กเช่นเดียวกันตามคำเบิกความของนายรุทร พยานโจทก์และนางกรรณิการ์ พยานจำเลย เมื่อพิจารณาจากวัยของกลุ่มลูกค้าสำคัญที่ซื้อสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับสินค้าของจำเลยที่มีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าน้อยกว่าผู้ใหญ่แล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยขายสินค้าเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าน้อยมีผลกระทบต่อการขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อย่างไรก็ตาม ที่โจทก์และโจทก์ร่วม

อ้างว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้รับความเสียหายเดือนละ 900,000 บาท นั้น โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายรุตกร เบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุนให้เห็นว่าค่าเสียหายมีจำนวนดังกล่าว ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดีเป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท ที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า Joopy Joops และเครื่องหมายการค้าอื่นตามฟ้องนั้นเป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงให้ยกคำขอดังกล่าว กรณีไม่จำเป็นต้องพิจารณาอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์และโจทก์ร่วม เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษากลับให้จำเลยยุติการผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย นำเข้าและส่งออก สินค้าลูกอมที่ใช้เครื่องหมายการค้า Joopy Joops และ จู๊ปปี้ จู๊ปส์ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 665985, 665986, 666169, 666170, 666171, 666172, 666173, 666174, 666175, และ 666176 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะยุติการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(อร่าม เสนามนตรี-สมควร วิเชียรวรรณ-ธนสิทธิ์ นิลกำแหง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายณัฐพล จุลละเกศ

แผนก

ทรัพยากรสินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป170/2551

ต้น

หมายเหตุ